

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM

CONTRATANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MODERN LIFE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 22.182.170/0001-77, situado à Avenida Cezar Hilal, nº. 149, Bairro Bento Ferreira, CEP: 29055-420, Vitória, ES.

CONTRATADA: ANDERSON SCAQUETTI SCHMITTEL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.485/0001-33, nome fantasia **JARDINS PAISAGISMO** sediado a Rua Senhor do Bonfim, nº 16, Nova Bethania, Viana/ES, neste ato devidamente representada por Anderson Scaquetti Schmittel, inscrita no CPF: 095.723.697-25.

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, constituem este Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção de Jardins, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – OBJETO DO CONTRATO

1.1 O objeto do presente contrato é a prestação, pela **CONTRATADA**, de serviço de manutenção de todo o jardim na área do condomínio **CONTRATANTE**, que se constitui na frequência de 01 (uma) visita por mês.

1.2 A visita mencionada no item 1.1, poderá ter atraso no mês em que há casos de chuvas onde ficamos impedidos de realizar quaisquer tipo de trabalho devido a instabilidade do tempo;

1.3 A visita mencionada no item 1.1 supra perdurará, continuamente, pelo tempo necessário para a manutenção de toda a área verde do condomínio **CONTRATANTE**;

1.4 Os serviços objeto de presente contrato compreenderão:

- Poda e limpeza do gramado;
- Poda de plantas;
- Escarificação do solo;
- Limpeza e recorte dos canteiros;
- Limpeza de vasos; **(se existirem)**
- Limpeza e retirada de todo e qualquer resíduo gerado durante a execução dos serviços;
- Retirada de ervas daninhas manualmente e com herbicidas;
- Adubação química somente nas plantas; **(01 vez ao ano)**
- Pulverizações contra pragas, fungos e formigas; **(quando houver necessidade)**
- Supervisão de paisagista.

1.5 A **CONTRATADA** deverá ser comunicada imediatamente quando ao aparecimento de formigueiros e outros tipos de pragas no jardim, para assim tomar as medidas cabíveis.

1.6 Caso ocorra a necessidade de serviços não contidos no rol do item 1.3 deste contrato, como por exemplo, troca de plantas, reposição de terra nos canteiros ou nas raízes das plantas, poda de arbustos (árvores de médio e grande porte, palmeiras e outros) os mesmos serão objetos de acordo entre as partes.

1.7 O CONTRATANTE terá até 05(cinco) dias após a execução do serviço de manutenção para quaisquer questionamentos quando ao serviço prestado ou algum dano causado no jardim ou na área comum do condomínio pelos funcionários da empresa Jardins Paisagismo.

CLÁUSULA II – PRAZO

2.1 O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (Doze) meses, com início em **01/07/2021** e término em **30/06/2022**;

2.2 Uma vez expirado o prazo de vigência especificado no item 2.1 acima, sem que nenhuma das partes tenha expressamente notificado a outra no prazo indicado na cláusula 7.1 infra, **o presente contrato ficará automaticamente renovado por igual período de 12 (doze) meses, por quantas vezes as partes assim desejarem.**

CLÁUSULA III – VALOR

3.1 Pelos serviços prestados fica a **CONTRATANTE** obrigada contraprestação mensal no valor de **R\$ 194,00** (Cento e noventa e quatro reais) mensais. Neste valor está incluído o fornecimento, pela **CONTRATADA**, de inseticidas para pulverização contra pulgões, fungos e formicidas (isca e formicida).

CLÁUSULA IV – FORMA DE PAGAMENTO

4.1 O pagamento deverá ser efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal de serviço, ordem de serviço e boleto bancário, que serão enviados pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** após o término da manutenção através de e-mail;

4.2 O pagamento da mensalidade será efetuado no dia 10(dez) do mes subsequente, através de boleto bancário.

CLÁUSULA V – DO INADIMPLEMENTO E MULTA

5.1 Em caso de inadimplemento por parte do **CONTRATANTE**, por sua culpa ou dolo, quanto ao pagamento do serviço prestado, esta incorrerá em multa pecuniária de 2% e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês *pro rata die* sobre o valor do débito, sem prejuízo do devido protesto após 05 (cinco) dias úteis de atraso;

5.2. Caso o **CONTRATANTE** não nos permita a efetuar a manutenção mensal, será cobrada multa correspondente a uma mensalidade, salvo na hipótese de caso fortuito ou força maior.

CLAUSULA VI: DO REAJUSTE DO PREÇO

6.1 O reajuste poderá ser feito em valores a serem acordados entre as partes na renovação do presente contrato;

6.2 A renovação, de que trata o item 6.1 acima, contemplará que as demais atualizações monetárias não poderão ser feitas em período inferior a 06 (seis) meses, tendo como base acordo por escrito entre as partes.

CLÁUSULA VII – RESCISÃO

7.1 Poderá este instrumento de contrato ser rescindido de pleno direito a qualquer tempo, por qualquer das partes, sem gerar direito a indenização, ônus de qualquer espécie ou custo, desde que haja notificação por escrito a outra parte, **com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência**.

7.2 A partir da data da comunicação de rescisão do contrato, a **CONTRATADA** cumprirá o aviso prévio realizando ainda dentro deste prazo os serviços ora constantes neste contrato.

7.3 Caso o **CONTRATANTE** não permita que o **CONTRATADO** realize o serviço no período do aviso prévio, deverá ser pago ao **CONTRATADO** o valor da manutenção mensal constante no item 3.1 acima.

CLÁUSULA VIII - CESSÃO E FORMA DE ALTERAÇÃO.

8.1 É vedado a quaisquer das partes transferirem ou cederem o presente instrumento a terceiros, sem a expressa permissão da outra parte;

8.2 Este **CONTRATO** só poderá ser modificado ou alterado por instrumento escrito e assinado por ambas as partes.

CLÁUSULA IX – RESPONSABILIDADE

9.1 A **CONTRATADA** será direta e isoladamente responsável por todas as obrigações de natureza previdenciária, trabalhista, e/ou de responsabilidade indenizatória, inclusive aquelas relativas às indenizações por acidentes do trabalho e doenças profissionais, previdenciária e tributária de seus funcionários e seus colaboradores. Fica ainda a **CONTRATADA** obrigada a fornecer EPI 'S nos moldes da legislação vigente;

9.2 Se, eventualmente, a **CONTRATANTE** for condenada em qualquer reclamação trabalhista de funcionário que faz parte do quadro de funcionário da **CONTRATADA**, esta arcará com todos os ônus diretos e/ou indiretos da eventual condenação, bem como por todos os custos porventura despendidos pela **CONTRATANTE** relativo ao processo ou outro procedimento;

9.2 1. - A CONTRATANTE fica obrigada no caso das hipóteses previstas nos itens 9.2 a notificar a **CONTRATADA**, imediatamente ao tomar ciência da demanda, para que aquela possa providenciar a sua adequada defesa.

CLÁUSULA X – DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Fica a **CONTRATADA** responsável de fornecer todas as máquinas e ferramentas necessárias para execução dos serviços de manutenção no jardim, bem como os equipamentos de segurança aos profissionais que realizarem o serviço.

10.2 Após a conclusão da manutenção os resíduos provenientes serão recolhidos em sacos de lixo fornecidos pelo **CONTRATANTE**, e serão

deixados no local indicado pelo cliente dentro área comum de sua propriedade para serem descartados juntamente com o lixo comum.

10.3 Quando houver a necessidade de podas de galhos de árvores, palmeiras e outras espécies de plantas que gerem uma quantidade de lixos que não são recolhidos pelo caminhão de coleta, será comunicado ao cliente e informado valor para remoção e descarte e local adequado.

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS NO VALOR DA MANUTENÇÃO:

- Saco de lixo deverá ser fornecido pelo contratante;
- Melhorias paisagística: Plantio de novas plantas ou reposição de plantas e ou materiais, será enviado prévio orçamento com materiais necessários e mão de obra para execução deste serviço;
- No caso de melhorias necessárias à boa conservação e manutenção do jardim, será feito orçamento dos materiais, plantas e mão de obra a parte e ficará sujeito a aprovação do contratante.
- Adubação orgânica: Necessário para fornecer nutrientes e vitaminas as plantas e gramado após aplicação da adubação química, tratamento de eliminação de matos ou doenças. Quando necessário enviaremos orçamento com a quantidade de materiais e mão de obra para aplicação do adubo.
- Remoção de plantas de porte maiores ou em quantidade será cobrado mão de obra;
- Podas de árvores, palmeiras e outras espécies de plantas de demande maior tempo de execução;
- Quando necessário a aplicação de veneno para eliminação de matos em pátio, calçadas será enviado orçamento para o tratamento.

CLÁUSULAS XI – FORO

11. Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Vitória/ES, por mais privilégios que qualquer outro possa ser para resolver eventuais conflitos oriundos deste instrumento.

Assim, cientes e plenamente de acordo com todas as disposições aqui inseridas, assinam as partes em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, para todos os fins e efeitos de direito.

Viana (ES), 01 de Julho de 2021.



ANDERSON SCAQUETTI SCHMITTEL
Nome Fantasia: Jardins Paisagismo
Responsável: Anderson Scaquetti Schmittel

CONDOMINIO DO EDIFICIO MODERN LIFE
Responsável:
CPF:

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF: